

# 한국승강기안전공단 상임감사 개선요구

제 목 위원회 설치 및 구성 근거 내규 개선

소 관 부 서 ◇실

조 치 부 서 ◇실

내 용

## 1. 업무 개요

공단은 임직원 성희롱·성폭력 및 직장 내 괴롭힘 고충 발생 시 상담, 조사, 심의의 과정을 거쳐 고충을 처리한다. 이사장은 피해 상담 및 사건 조사를 위해 ◇실에 고충상담창구를 설치하였으며, 사건 및 고충 심의를 위해 ‘성희롱·성폭력 고충처리위원회’ ‘직장 내 괴롭힘 고충처리위원회’를 구성·운영한다.

## 2. 관련 내규 및 판단기준

「노사협의회 규정」(이하 “규정”이라 한다) 제24조를 보면 이 규정에서 처리하는 고충은 인사고충, 성희롱·성폭력 고충, 직장 내 괴롭힘 고충, 일반고충으로 구분하며 성희롱·성폭력 고충과 직장 내 괴롭힘 고충에 관한 세부사항은 별도의 규칙으로 위임한다.

이에 따라 「성희롱·성폭력 예방 규칙」 및 「직장 내 괴롭힘 예방 규칙」

(이하 “규칙”이라 한다) 제15조를 보면 고충처리 담당 부서의 장은 성희롱·성폭력 사건 및 직장 내 괴롭힘 고충을 심의하기 위하여 각각 성희롱·성폭력 고충처리위원회, 직장 내 괴롭힘 고충처리위원회를 구성하도록 하고 있다. 각 위원회 위원은 노사협의회 위원 중에서 6명 이내 노사동수로 선임하며 위원장은 소관이사로 한다.

반면, 법제처 「법령입안심사기준」에 따라 위원회 설치 근거 규정을 보면 “...을 하기 위하여 OO소속으로 △△위원회를 둔다”와 같이 그 기능과 소속을 명시하는 표현을 사용하도록 하고 있다. 또한 위원회 위원의 자격과 선임방법은 일반적으로 “위원회의 위원은 OO직에 있는 사람과 ...에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 □□가 임명하거나 위촉한다”와 같이 표현한다.

이때 위원의 선임권자를 기관의 장으로 할 것인지, 위원장으로 할 것인지에 대해서는 ① 위원회는 기관장 소속으로 설치되므로 구성에 관한 권한은 기관의 장이 갖는 점, ② 위원장은 위원회 구성 이후에 자격을 얻은 자이기에 위원장에게 위원 위촉권한을 부여하는 것은 타당하지 않은 점, ③ 위원장도 위원 중 한 명에 해당하는데 같은 위원 중 한 명이 다른 위원을 위촉하게 하는 것은 적절하지 않을 수 있는 점 등을 고려할 때 기관의 장이 위원을 위촉하도록 규정하는 것이 바람직하다.

인성교육진흥법상 위원회 설치 및 구성조항 예시

제9조(인성교육진흥위원회) ① 인성교육에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 교육부장관 소속으로 인성교육진흥위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

1. 인성교육정책의 목표와 추진방향에 관한 사항
  - ⋮
  5. 그 밖에 인성교육 지원을 위하여 대통령령으로 정하는 사항
- ② 위원회는 위원장을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다.
- ③ 위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하되, 공무원이 아닌 사람으로 한다.
- ④ 위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육부장관이 임명 또는 위촉한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

규칙 제15조를 보면 조항명은 위원회 설치 및 구성으로 되어 있으나 실제로는 위원회 구성에 대한 내용만을 규정하고 있으며, 위원회 구성권한이 고충처리 담당 부서의 장에게 귀속되어 있어 위원회 구성권한이 이사장과 노동조합 대표자에게 귀속되어 있는 상위 규정과 충돌하는 문제점을 확인하였다.

규칙의 내용이 상위 규정과 충돌하기에 위원회 구성 시 구성주체에 대해 내규 해석의 문제가 발생하므로 규칙의 조문에 위원회 설치 근거조항을 명확하게 하고 위원회 구성권한을 상위 규정에 맞게 개선할 필요가 있다.

**관계부서 의견**     ◇실은 이번 감사를 통해 규칙의 문제점을 인지하였고 규칙 개정을 하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항**     ◇**실장**은 성희롱·성폭력 고충처리위원회 및 직장 내 괴롭힘 고충

처리위원회의 설치근거를 명확하게 하고 구성권한이 상위 규정과 충돌되지 않도록 관련 규칙을 개정하시기 바랍니다.(개선)